介休市绵山镇神炬洗煤有限公司“4.13”事故调查报告

2023年4月13日上午11时50分左右，在介休市神炬洗煤有限公司精煤棚入口处，发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失121万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规要求，经介休市人民政府（介政函[2023]35号）批准，成立介休市绵山镇神炬洗煤有限公司“4.13”事故调查组，调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市能源局、市总工会和绵山镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时聘请介休市安全生产委员会专家管理办公室2名专家参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故有关基本情况

（一）事故发生单位概况

1、企业基本概况

介休市神炬洗煤有限公司成立日期:2004年10月15日；

类型：有限责任公司；法定代表人：武X梅；经营范围：洗精煤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册资本：叁仟万圆整；营业期限：/长期；统一社会信用代码：911407817671XXXXXX；住所：山西省晋中市介休市绵山镇董家庄村西南600米处（董家庄村现已合并到常乐村）。

该企业现有员工48人，生产员工25人。生产能力为年入洗原煤120万吨。主要建筑有原煤棚、洗煤车间、中煤矸石棚、精煤棚、浓缩池、化验室、磅房及办公生活设施。

2、企业安全管理情况

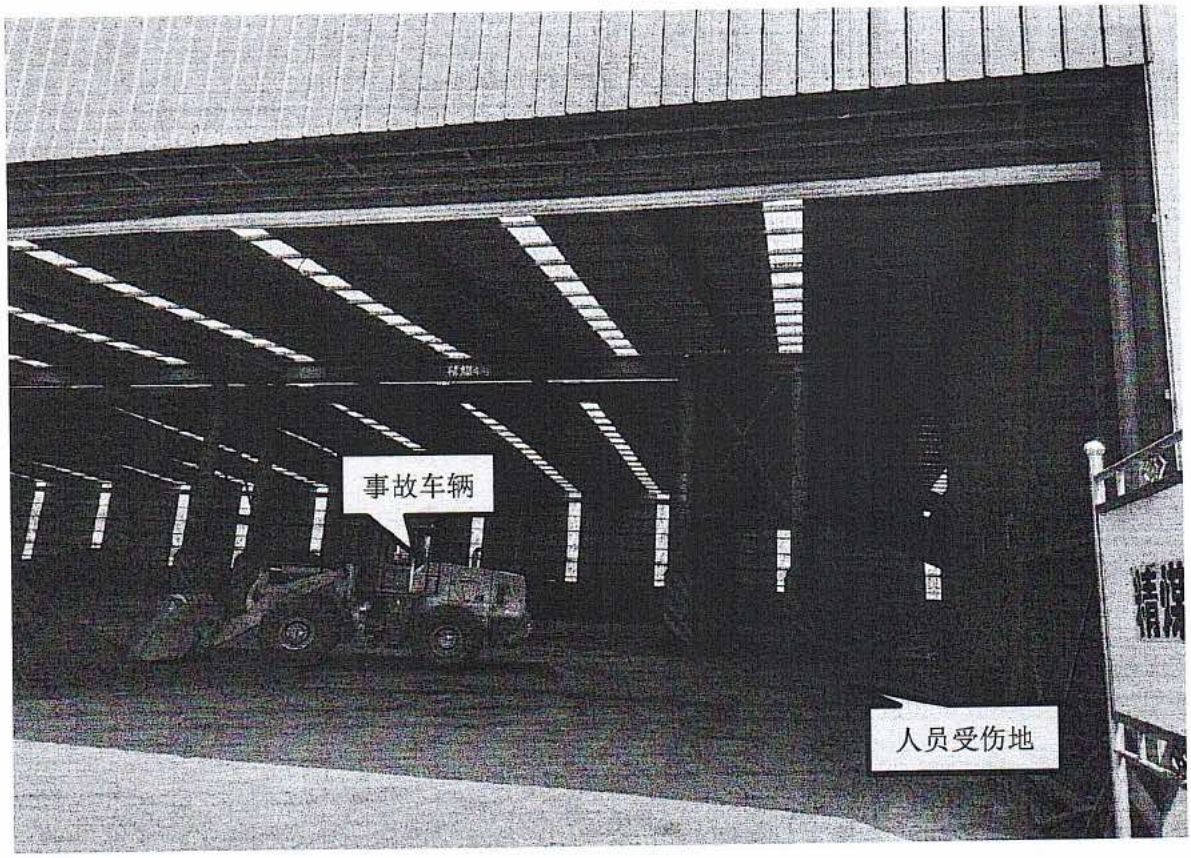
企业成立由武某某为主要负责人，杨某某和武某某为安全管理员的安全管理机构。安全主要负责人、安全管理人员目前参加煤炭综合利用技术学历提升学习，未取得主要负责人、安全管理员资格证书。

企业精煤棚建设于2018年，2019年5月由山西华建建筑工程检测有限公司做了主体结构安全性鉴定；2021年8月由山西兴新安全生产技术服务有限公司对该项目进行了安全现状评价；2022年企业通过了介休市能源局组织的煤炭洗选企业标准化管理规范验收。

3、企业生产情况

由于市场原因，该企业在事故发生前基本处于停产状态，只进行外购精煤配煤，然后销售。

（二）事故发生位置基本情况



事故地点：精煤棚4号储煤区，在煤棚东门口

（三）事故车辆情况

事故车辆是一台轮式装载机，型号：龙工LG855N，企业内部编号“神炬8”。

（1）车辆性能参数

车辆主要参数如下：

额定载重量：5000Kg　　发动机功率：162kw

最高时速：36km/h　　整车质量：7000Kg

外形尺寸：8270×3100×3380（长×宽×高）

出厂时间：2019年

制造商：龙工（上海）机械制造有限公司

（2）车辆外观及安全设施配置情况

车辆外观良好，出厂配置的安全设施完整齐全，倒车灯光及倒车警报音响洪亮（监控音像“倒车，请注意”音响正常）。

根据介休市应急管理局出台的洗煤厂有关安全生产“十条严禁”的规定，企业给装载机顶部配置了声光报警装置。

（3）车辆的维保情况

企业的装载机维护保养由专业公司介休市鑫旺工程机械有限公司承担。

此装载机于2023年2月8日更换了刹车片；2023年4月10日维修更换了万向节十字轴、凸缘叉等部件。

维保单都有司机李某某签名（维保单见附件）

（4）事故车辆车况评价

事故车辆2019年出厂，至今使用四年，属设备服役中期。

事故发生时铲运松散煤炭作业属中等负荷作业。

装载机两个月内两次由专业公司进行了维保，司机李某某反映事故发生当天作业时，车辆刹车制动有效，未发现隐患。

事故车辆刹车经装载机维保单位鉴定，无问题。（见附件）

二、事故发生经过及现场救援

2023年4月13日约11时40分左右，午饭后准备休息的装载机司机李秀某与收煤工李成某（亡者）听到送煤车进入公司，相伴（二人同住公司宿舍）去精煤棚4号储煤区进

行收煤和卸精煤作业。

卸煤点在精煤棚4号储煤区，精煤棚东门口处，送煤车卸煤后，司机李秀某进入装载机，进行推运整理煤堆作业，当时李秀某看到收煤工李成某站立在精煤棚的东门口，距离装载机约15米处。李秀某开始作业，当装载机在精煤棚东西向往复推运中，倒车第三次时，司机李秀某从车中观察不到原来在精煤棚东门口处站着的李成某，将装载机停车后下车查看，发现李成某头朝东南倒在装载机后部约8米处，四肢尚能动并呼叫（李秀某陈述）。在事故调查中，通过查看现场的监控视频，看到装载机在向前推煤作业时，精煤棚东门口处站着的收煤工李成某突然从装载机后方通过，推完煤正在倒车过程中的装载机尾部将收煤工李成某撞倒。

事故发生后，司机李秀某马上报告公司主要负责人武某某，11时55分左右，武某某赶到现场并拨打“120”急救电话，约20分钟后救护车到场，经医务人员现场进行抢救，抢救无效，判定李成某死亡。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

1、伤亡人员情况

李成某，男，身份证号码：142402196210XXXXXX，系介休市绵山镇西河底村村民，2022年7月进入介休市神炬洗煤有限公司，从事收煤工作，在本次事故中死亡。

2、经济损失情况

事故共造成直接经济损失121万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1、收煤工李成某，安全意识不强，在作业过程中未佩戴企业为其配制的反光背心、肩夹式报闪警示灯等防护用品；工作中注意力不集中，在装载机卸煤作业过程中冒险进入装载机作业范围，并且无视装载机发出的“请注意，倒车”报警信号，被作业中的装载机撞倒，导致事故发生，是造成本次事故的直接原因。

2、司机李秀某作业过程中，对作业范围周边情况疏于观察，在未查明车辆后方情况和确认安全下进行倒车作业，撞倒收煤工李成某，导致其死亡，是造成本次事故的主要原因。

（二）间接原因

1、介休市神炬洗煤有限公司安全管理不到位、隐患排查不彻底。员工未按规定佩戴防护用品进入工作现场，未得到有效管理；员工违章作业、违反劳动纪律的情况长期存在；主要负责人和安全管理员均未取得相关证照，安全生产主体责任落实不到位。

2、作业现场安全管理制度制定不完善。未制定“煤场装载机作业范围内严禁人员进入”的安全管理条款；安全生产责任制和安全操作规程制定不完善，体现出企业的安全管理制度有缺陷。

3、企业双重预防机制建设工作不落实。风险辨识不到位，特别是对车辆伤害的风险辨识不足，员工对存在的安全风险不清楚，防范措施不明了。

4、从业人员安全培训教育不到位。员工自我保护意识差，企业未能提供向李秀某和李成某进行安全风险告知及安全教育培训的相关记录，作业场所安全风险告知缺失。

（三）事故性质

介休市绵山镇神炬洗煤有限公司“4.13”事故是一起由于收煤工和装载机驾驶员安全意识淡薄、企业安全管理不到位而引发的车辆伤害一般生产安全责任事故。

五、对事故单位和责任人的认定及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1、介休市神炬洗煤有限公司未严格落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位、隐患排查治理不彻底，对现场作业人员安全教育培训不到位，员工未按规定佩戴防护用品进入作业现场，违章作业、违反劳动纪律未得到有效管理；主要负责人和安全管理员均未取得相关证照，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；公司安全管理规章制度和安全操作规程制定不完善，主要负责人未全面履行安全管理职责；公司未与从业人员签订劳动合同，并依法为从业人员缴纳工伤保险。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[①]、第二十四条第二款[②]、第二十七条[③]、第二十八条第一款[④]、第四十五条[⑤]、第五十一条第一款[⑥]、第五十二条第一款[⑦]规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[⑧]规定，给予40万元经济处罚。

2、建议介休市绵山镇政府、市能源局、市应急管理局

向介休市人民政府作出书面检查。

（二）对责任人员的处理建议（共10人）

1、李成某，男，1962年10月1日出生，山西省介休市绵山镇西河底村人，2022年7月进入介休市神炬洗煤有限公司，从事收煤工作，安全意识不强，在作业过程中未佩戴企业为其配制的反光背心、肩夹式报闪警示灯等防护用品，在装载机卸煤作业过程中冒险进入装载机作业范围，并且无视装载机发出的“请注意，倒车”报警信号；被作业中的装载机撞倒致死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故免于追究其责任。

2、李秀某，男，1987年5月27日出生，山西省洪洞县赵城镇桥西村人，2019年11月份进入介休市神炬洗煤有限公司，一直从事装载机司机工作。现场作业中，对作业范围周边情况疏于观察，撞倒收煤工李成某，经抢救无效死亡，对事故发生负有主要责任，建议由介休市神炬洗煤有限公司按照公司规定给予处理，并将处理结果报市应急管理局。

3、武某某，男，1982年2月23日出生，介休市神炬洗煤有限公司副厂长和安全管理员，作为该公司的安全管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任安全管理职务；未履行安全管理职责，未组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有重

要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、五项[9]、第二十七条第一款规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

4、杨某某，男，1974年9月3日出生，介休市神炬洗煤有限公司生产厂长和安全管理员，作为该公司的安全管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任安全管理职务；未履行安全管理职责，组织参与拟定的安全生产规章制度和操作规程不全面；组织开展的安全生产教育和培训不严格细致，未做到如实记录，仅限于口头强调；未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，对事故发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一、二、五项规定、第二十七条第一款，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

5、武某某，男，1985年3月26日出生，介休市神炬洗煤有限公司总经理，作为该公司的主要负责人，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得资格证件就担任主要负责人职务；未履行主要负责人职责，全员安全生产责任制不健全；组织参与拟定的安全生产规章制度和操作规程不全面，未制定收煤工的责任制和岗位操作规程；未严格按照培训计划对从业人员进行教育培训；未督促检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐

患；发生事故时，因忙于处理死者善后和配合110、120了解情况，未能按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的要求，于1小时内向当地政府有关部门及时报告，（2023年4月13日约11:55分发生的事故，于14:28分报到介休市应急管理局应急指挥中心，延误约33分钟）。经查，虽然没有主观故意，但造成事实上的迟报行为，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五、七项[11]、第二十七条第一款规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]规定和第一百一十条[13]规定，分别对其处以上一年年收入百分之四十的罚款和对其处以上一年年收入百分之六十的罚款。

6、武某某，女，1958年8月31日出生，介休市神炬洗煤有限公司法定代表人，作为该公司的法定代表人，未认真履行安全生产法律、法规规定的管理职责，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

7、李某某，男，1973年4月7日出生，市应急管理局火灾防治股股长，负责全市火灾防治工作和城关、宋古、龙凤、义棠、绵山5个乡镇所有洗（选）企业的日常安全监管，未认真履行职责，日常安全检查不够严格、细致，监管力度不够大，指导督促企业安全教育培训不到位，对事故的发生

负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

8、贾某某，男，1973年12月27日出生，市应急管理局局务会成员，分管非煤股、火灾防治股、执法一中队和执法三中队日常工作，未认真履行分管职责，对监管工作人员指导督促不到位，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

9、侯某某，男，1977年7月31日出生，绵山镇安监环保站站长，主要负责对全镇涉及的生产经营企业进行安全检查，有砖厂、洗（选）煤厂、配煤厂、机械设备制造企业、建材企业、危化企业、消防安全领域等，作为属地辖区内日常安全生产监管工作的负责人，负责全镇安全生产检查，未认真履行职责，实地检查不严格不细致、日常监管不力、发现安全隐患不及时，在2023年一季度日常检查台账中，每月发现的问题只是停留在“人员管理台账不完善”一条隐患上；未认真落实介休市出台的“三管三必须”文件精神，按照文件要求制定检查计划，对事故的发生负有监管责任。建议由介休市纪委监委给予提醒谈话。

10、刘某某，男，1976年1月6日出生，绵山镇退役军人服务站站长，具体分管退役军人服务站和安监环保工业综合办公室，未认真履行分管职责，督促指导辖区内日常安全监管检查不到位；对分管的监管工作人员指导督促不到位，落实文件不及时，对事故的发生负有领导监管责任。建议向介休市纪委监委做出深刻书面检查。

六、防范措施及建议

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。

介休市神炬洗煤有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，加强安全生产管理工作，建立健全安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制，进一步落实好安全生产主体责任。

（二）强化安全教育培训，提升企业安全保障能力。

介休市神炬洗煤有限公司要加强员工安全教育培训和开展生产安全事故应急演练，让员工掌握应知应会安全知识和技能，提高员工安全生产意识和自我防范能力。要认真组织开展“反三违”专项行动，教育培训员工规范操作、严禁无证上岗等行为，充分认识当前安全生产严峻形势，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）强化安全生产意识，深入开展隐患排查整治。

属地乡镇、行业管理和行业监管部门、企业要扎实深入开展安全生产隐患排查整治工作，及时消除安全隐患。重点排查整治企业安全管理机构及人员配置和持证上岗等情况；作业现场安全警示标志及安全防护设施落实情况和安全管理情况；从业人员劳保用品发放、穿戴情况；企业员工教育培训情况；设备、设施维护保养安全管理情况；对查找出的问题和隐患，要限期落实整改，确保安全生产。

（四）加强洗（选）煤企业的安全监管

属地乡镇、行业管理和行业监管部门要加强行业管理、监管和属地监管，加大对洗（选）煤企业安全生产违法行为

的查处力度，部门和属地政府要密切配合，确保洗（选）煤行业监管无盲区、无遗漏，安全形势稳定好转。

法律、条例及处罚依据

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

②《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

④《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第一款：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第一款：生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追

究刑事责任。

⑪《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑫《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑬《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

介休市绵山镇神炬洗煤有限公司

“4.13”事故调查组

2023年7月22日